AJS
ARCHIVO JUDICIAL
DE SANTIAGO

ALMIRANTE LATORRE 380, SANTIAGO
TELÉFONO : (56) 22 628 7100
WWW.AJS.CL

La presente copia de escritura pública es testimonio fiel de su original, que se encuentra inserto en el protocolo que he tenido a la vista, correspondiente a la notaría RICARDO REVECO, de fecha 24-04-2013, repertorio 7748, y que corresponde a MANDATO ESPECIAL.

Certifico que al margen de la matriz de la escritura que da cuenta esta copia, a esta fecha, no hay nota alguna que revoque o deje sin efecto, tanto el mandato como poderes, y/o la delegación de estos. A la vez certifico que no hay nota alguna que revoque, rescilie o deje sin efecto, el acto que da cuenta la presente copia.

JULIAN ANDRES MIRANDA OSSES
ARCHIVERO JUDICIAL SANTIAGO
ARCHIVERO JUDICIAL

Julian Andres Miranda Osses
Archivero Titular

Firmado electrónicamente con fecha 8 de julio de 2019 en Santiago.

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzanda.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile, con fecha 10 de Octubre de 2006.-
VERIFIQUE EN www.ajs.cl ingresando el codigo : CV_HGOWAT-B211252

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO

REPERTORIO Nº:7.748.-

APM/ECG/FISCALIA

OT296353.-

MANDATO ESPECIAL PARA COBRO DE CRÉDITOS CEDIDOS AL FISCO DEL SISTEMA DE CRÉDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES

LEY N° 20.027

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

A

BANCO ITAU CHILE

En Santiago de Chile, a **veinticuatro de Abril del año dos mil trece**, ante mí, **PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL**, chileno, casado, Abogado Notario Público Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago, con oficio en Bandera trescientos cuarenta y uno, oficina trescientos cincuenta y dos y con cédula nacional de identidad número tres millones seiscientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete guión uno, comparecen: Don SERGIO FRIAS CERVANTES, chileno, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número seis millones sesenta y cinco mil doscientos veintisiete guión nueve, en su

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley Nº 19.799.- Auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile, con fecha 10 de Octubre de 2006.-
VERIFIQUE EN www.ajs.cl ingresando el codigo :CV_HGOWAT-B211252

Juan Miranda Osses
Archivo Judicial Santiago

COPIA CERTIFICADA

calidad de Tesorera General y en representación de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, Rol Único Tributario número sesenta millones ochocientos cinco mil guión cero, ambos con domicilio en calle Teatinos veintiocho, oficina trescientos uno, de la comuna de Santiago, por una parte, y en lo sucesivo también "**El Mandante**", "**La Tesorería**" o "**TGR**"; y, por la otra, don **Víctor Hugo Orellana Angel**, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula de identidad número siete millones doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos veintitrés guión uno, y don **Álvaro Wrobbel Mauriz**, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula de identidad número doce millones trescientos treinta mil setecientos sesenta y siete guión cuatro, ambos en representación, según se acreditará, de **BANCO ITAÚ CHILE**, institución bancaria, rol único tributario número setenta y seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil treinta guión K, todos domiciliados en Avenida Apoquindo número tres mil cuatrocientos cincuenta y siete, comuna de Las Condes, en lo sucesivo "**El Banco**", "**La institución Financiera**" o "**IF**"; todos los comparecientes mayores de edad, a quienes conozco, por haber acreditado sus identidades con las cédulas citadas y exponen: **PRIMERO:** La Ley número veinte mil veintisiete publicada en el Diario Oficial con fecha once de junio de dos mil cinco, en adelante "la Ley", estableció normas para el financiamiento de estudios de educación superior para alumnos de aquellas instituciones educacionales que cumplieran los requisitos establecidos en su artículo tercero, incluyendo en este "Sistema de Créditos para Estudios Superiores", en adelante "el Sistema de Créditos", una garantía estatal a los créditos que hayan sido concedidos por las respectivas instituciones financieras, el que subsiste cualesquiera sean los cambios de acreedor que se procuzcan entre la fecha de constitución y el momento en que se haga efectiva,

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzanda.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile, con fecha 10 de Octubre de 2006.-
VERIFIQUE EN www.ajs.cl ingresando el codigo :CV_HGOWAT-B211252

Julian Miranda Osses
Archivo Judicial Santiago

COPIA CERTIFICADA

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO

de conformidad con las normas de la Ley y su Reglamento, que fuera aprobado por Decreto Supremo del Ministerio de Educación, número ciento ochenta y dos, de fecha siete de septiembre de dos mil cinco, en adelante, "el Reglamento". Por otra parte, en el marco de este Sistema de Créditos, y de conformidad con lo establecido por los artículos quinto de la Ley y cuarenta y tres del Reglamento, el Fisco, por medio de la Tesorería General de la República, puede adquirir créditos destinados al financiamiento de estudios de educación superior que hayan sido otorgados por la institución financiera correspondiente, manteniendo la administración de los créditos a cargo de la misma institución financiera originadora de los mismos, de acuerdo a lo establecido por las respectivas Bases de Licitación del Sistema de Financiamiento creado por la Ley, que es administrado por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, creada por este mismo cuerpo legal, en adelante también "La Comisión". **SEGUNDO**: En el marco de este Sistema de Créditos, y de conformidad a la normativa pertinente, referida en la cláusula primera anterior, la Tesorería General de la República suscribe los contratos como compradora, cesionaria y adquirente de los créditos que el Fisco debe adquirir de acuerdo a los términos obtenidos del resultado del proceso de licitación, instrumentos en los que además se entrega la administración de estos créditos a la respectiva institución financiera originadora de los mismos, lo que incluye el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes. Asimismo, considerando lo establecido por las normas antes referidas, y adicionalmente, aquéllas contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley número uno, de mil novecientos noventa y cuatro, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto del estatuto orgánico del Servicio de Tesorerías, y el Decreto Ley número mil doscientos sesenta y tres, de mil novecientos setenta y

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley Nº 19.799 - Auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile, con fecha 10 de Octubre de 2006.-
VERIFIQUE EN www.ajs.cl ingresando el codigo :CV_HGOWAT-B211252

Juliana Miranda Osses
Archivo Judicial Santiago

COPIA CERTIFICADA

cinco, que fija el decreto ley orgánico de administración financiera del Estado, se hace presente que de estos textos normativos se desprende que el Servicio de Tesorerías tiene a su cargo la cobranza judicial de los créditos del sector público, así como también, que el Tesorero General tiene entre sus atribuciones la dirección, coordinación y control del desarrollo de esta cobranza de acuerdo con las disposiciones vigentes. **TERCERO:** Mediante el presente instrumento, la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, debidamente representada y autorizada por la ley, confiere a BANCO ITAU CHILE, quien debidamente representado acepta, mandato especial, pero tan amplio como en derecho sea necesario, para que la represente en todo juicio de cualquiera clase y naturaleza que sea y que actualmente tenga pendiente o que le ocurra en lo sucesivo, ante los Tribunales de la República que resulten pertinentes y competentes, en relación a los créditos singularizados en las cláusulas anteriores, respecto de los cuales el mandatario tiene su administración, relativos al Sistema de Créditos para Estudios Superiores, de la Ley número veinte mil veintisiete, con la especial y expresa limitación de no poder contestar nuevas demandas ni ser emplazado en gestión judicial alguna por su mandante, la Tesorería, sin previa notificación personal al Tesorero General. **CUARTO:** Se confieren a BANCO ITAU CHILE, quien podrá designar libremente abogados patrocinantes y procuradores, todas y cada una de las facultades indicadas en los incisos primero y segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, salvo la de transigir y, en especial, las de demandar, iniciar cualquiera otra especie de gestiones judiciales, así sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa, reconvenir, contestar reconvenciones, desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile, con fecha 10 de Octubre de 2006.-
VERIFIQUE EN www.ajs.cl ingresando el codigo :CV_HGOWAT-B211252

Julian Miranda Osses
Archivo Judicial Santiago

COPIA CERTIFICADA

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO

recursos y/o los términos legales, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir. **QUINTO:** En el desempeño del mandato, el mandatario podrá suscribir pagarés, en virtud del mandato conferido por los alumnos al Banco y/o a sus cesionarios, entre los cuales se cuenta eventualmente la Tesorería, en conformidad con los respectivos Contratos de Apertura de Línea de Crédito; y autorizar las firmas de sus representantes por notario público, endosar en comisión de cobranza dichos pagarés y representar a la mandante en todos los juicios o gestiones judiciales vinculados al cobro de los créditos referidos en la cláusula primera precedente. En el ejercicio de este mandato, el mandatario queda expresamente facultado para delegar el todo o parte de las facultades mencionadas, pudiendo conferir y/o revocar patrocinios y poderes y otorgar o revocar mandatos judiciales. Las delegaciones, patrocinios y poderes y mandatos que se otorguen, podrán recaer en uno a más abogados o procuradores. Podrá el mandatario, delegar este poder y reasumirlo cuantas veces lo estime conveniente. **SEXTO:** El desempeño y responsabilidad del mandato que se confiere en virtud del presente instrumento y de las obligaciones que emanan de él, en el marco de los créditos cuya titularidad recae en el Fisco y en que la administración ha sido encargada a la Institución Financiera, considera el ejercicio de las acciones judiciales ante los tribunales competentes tendientes al cobro del o los créditos adeudados de dicha cartera, en los términos señalados en las normas referidas en la cláusula primera de este instrumento, ya que estos trámites y diligencias se entienden como elementos esenciales y partes integrantes de la administración de la cartera vendida al Fisco que la Institución Financiera debe realizar. El presente mandato se entiende sin perjuicio de los eventuales y posteriores convenios o contratos que

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley Nº 19.799 - Auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile, con fecha 10 de Octubre de 2006.-
VERIFIQUE EN www.ajs.cl ingresando el codigo :CV_HGOWAT-B211252

Julian Miranda Osses
Archivo Judicial Santiago

COPIA CERTIFICADA

puedan y deban suscribirse entre las partes, para la continuación de las acciones judiciales ya iniciadas por el banco mandatario al amparo de la normativa que se construye sobre la base de la Ley y su respectivo Reglamento y que correspondan a la Tesorería General de la República con motivo de las subrogaciones legales que se deriven del pago de la garantía estatal por deserción académica o por incumplimiento luego del egreso del estudiante deudor, que establece la normativa señalada. **SÉPTIMO:** Para todos los efectos legales derivados del presente mandato y su ejercicio, las partes contratantes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago de Chile. **OCTAVO:** Todos los gastos que se deriven del otorgamiento del presente instrumento y del cumplimiento de las obligaciones que de éste surgen son de cargo de la Institución Financiera. **PERSONERIAS: La personería de don Sergio Frías Cervantes para representar a la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,** consta en el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda número quinientos cuarenta y nueve de fecha veintisiete de abril de dos mil once, publicado en el Diario Oficial con fecha veintiocho de mayo de dos mil once. **La personería de don Víctor Hugo Orellana Angel como representante de Banco Itaú Chile,** consta de la escritura pública de fecha ocho de julio de dos mil diez otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente. **La personería de don Álvaro Wrobbel Mauriz como representante de Banco Itaú Chile,** consta de la escritura pública de fecha veintiocho de diciembre de dos mil once otorgada en la Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie. Dichas personerías no se insertan a petición de los comparecientes, por ser conocidas de las partes contratantes y del notario que autoriza. La presente escritura fue redactada sobre la base de la minuta desarrollada por el abogado don Enzo Marcelo Cerna Gómez.

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzanda.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile, con fecha 10 de Octubre de 2006.-
VERIFIQUE EN www.ajs.cl ingresando el codigo :CV_HGOWAT-B211252

Julian Miranda Osses
Archivo Judicial Santiago

COPIA CERTIFICADA

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO

En comprobante y previa lectura los comparecientes se ratifican y firman con el Notario que autoriza.- Se da copia.- Anotada en el Repertorio con el número siete mil setecientos cuarenta y ocho. Doy fe.-

En rep. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

En rep. BANCO ITAÚ CHILE

En rep. BANCO ITAÚ CHILE

AUTORIZO EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO FINAL DEL ARTICULO 402 DEL CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES

26 ABR 2013

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19799 - Auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile, con fecha 10 de Octubre de 2006.-
VERIFIQUE EN www.ajsol.ingresando el codigo :CV_HGOWAT-B211252

Julian Miranda Osses
Archivo Judicial Santiago

COPIA CERTIFICADA

APROBADO